



Nr. 18 Kabinettsitzung vom 30. Mai 1921, 18 Uhr

R 43 I/1367, Bl. 388 f.

Anwesend: Wirth, Schiffer, Rosen, Gradnauer, Geßler, Schmidt, Brauns, Bauer, Rathenau, Hermes; StS Stieler, Walther, Müller, von Haniel, Geib, Schroeder, von Feldmann, Hirsch; MinDir. Meissner, Heilbron, Köpke; Wirkl. LegR Rümelin; RKom. Peters; General von Seeckt; für Preußen: StS Göhre; Protokoll: RegR Kempner.

Beginn: 18:00

[Tagesordnung]

1. *Außerhalb der Tagesordnung: Frage der Veröffentlichung einer Gegenliste von Kriegsverbrechern. [...]*
2. *a) Auflösung der Selbstschutzorganisationen. b) Entwaffnung der Einwohnerwehren in Ostpreußen und Bayern.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: Zugehörigkeit der Reichswehrangehörigen zu „Bünden“.*
4. *Durchführung des Ultimatums vom 5. Mai 1921 hinsichtlich des Luftfahrwesens.*
5. *Ausnahmestand.*

Der Reichskanzler begrüßt den neuernannten Reichsminister für Wiederaufbau Dr. Rathenau ¹. Reichsminister Dr. Rathenau spricht seinen Dank aus.

1. Außerhalb der Tagesordnung: Frage der Veröffentlichung einer Gegenliste von Kriegsverbrechern ². [...]

2. a) Auflösung der Selbstschutzorganisationen. b) Entwaffnung der Einwohnerwehren in Ostpreußen und Bayern.

Reichsminister Dr. Gradnauer berichtet, daß in der Chefbesprechung über diese Frage ³ Einigkeit dahin erzielt worden sei, daß die Einwohnerwehren und die Organisation Escherich aufzulösen seien. Die an General Nollet zu übermittelnde Note werde zur Zeit von den Ressorts redigiert ⁴.

¹ Nach längerem Zögern (s. dazu u. a. Keßler, Walther Rathenau, S. 308 ff.) hatte Rathenau sich erst am 29.5.21 zum Eintritt in das Kabinett Wirth entschlossen.

² Siehe Kab.Sitzg. vom 22.7.21 (Dok. Nr. 53, P. 2 d), wo die Frage im gleichen Sinne behandelt wird.

³ In R 43 I/413, Bl. 44-46 findet sich nur eine Chefbesprechung, deren Protokoll am 18.5.21 von StS Lewald unterzeichnet ist; in dieser Besprechung war es um die Durchführung der Nolletschen Note vom 12. 5. wegen Auflösung der Selbstschutzorganisationen gegangen (WTB-Meldung vom 18.5.21 und R 43 I/413, Bl. 37). Dabei wurde die Auflösung der bayer. und der ostpr.

3. Außerhalb der Tagesordnung: Zugehörigkeit der Reichswehrangehörigen zu „Bünden“.

Reichsminister Dr. Geßler teilt mit, daß er beabsichtige, den Angehörigen der Reichswehr die Zugehörigkeit zu allen Bünden zu untersagen.

Es wird beschlossen, die Frage in einer späteren Kabinettsitzung zur Sprache zu bringen.

4. Durchführung des Ultimatums vom 5. Mai 1921 hinsichtlich des Luftfahrwesens⁵.

Staatssekretär⁶ Dr. Bredow trägt den Gesetzentwurf vor⁷.

Staatssekretär Schroeder: Der § 3 des Entwurfs⁸, der auf ein besonderes Entschädigungsgesetz hinweise, sei für das Reichsfinanzministerium nicht erträglich. Entschädigungen könnten nur gemäß

Einwohnerwehren als unter das Gesetz vom 22. 3. fallend (RGL. 1921, I, S. 235) allgemein zugegeben, die Frage, ob die Orgesch unter die Auflösung falle, wurde zunächst nicht eindeutig beantwortet. Dazu heißt es im Protokoll: „Es wurde festgestellt, daß bei Erlaß des Gesetzes vom 22.3.1921 den Ländern bestimmte Zusagen von der Reichsregierung gemacht worden seien, daß die Orgesch nicht unter das Gesetz falle [handschr. Randvermerk Brechts: „Nicht ganz richtig“]. In diesem Sinne habe sich auch Herr Reichsminister Koch, wie der Vater des Gesetzes, Herr Schiffer, klipp und klar ausgesprochen. Der Vertreter des Auswärtigen Amtes erklärte, daß es vom außenpolitischen Standpunkt nicht ertragbar erscheine, in der bis zum 31. 5. abzugebenden Erklärung die Orgesch völlig zu übergehen. Die Situation habe sich außenpolitisch, aber auch tatsächlich, seit dem 22. 3. geändert. Die Ereignisse in Oberschlesien hätten gezeigt, daß die Orgesch tatsächlich in der Lage sei, eine Art Mobilmachung herbeizuführen. Unter Zugrundelegung dieser Auffassung wurde die Frage erörtert, ob es zweckmäßig sei, in der Note an Nollet von reichswegen ohne weitere Fühlungnahme mit den Ländern die Zentralorganisation der Orgesch, die ihren Sitz in Berlin hat, aufzuführen und an deren Auflösung alsbald heranzugehen. Es empfehle sich, diese Frage in einer Sitzung des Reichskabinetts, zu der das Preußische Kabinett bzw. der Ministerpräsident, Reichsinnenminister, Justizminister zuzuziehen seien, zu entscheiden.“ (R 43 I/413, Bl. 44-46, hier: Bl. 45).

⁴ Am 30.5.21 erging die folgende, durch v. Lewinski gezeichnete Note an den General Nollet: „Die deutsche Regierung beabsichtigt auf Grund des von ihr angenommenen Ultimatums in Verbindung mit der darin angeführten Note vom 29.1.1921 folgende Organisationen gemäß dem Gesetz vom 22.3.1921 aufzulösen: 1. Die Organisation Escherich. 2. Die ostpreußischen Wehren. 3. Die in Bayern noch bestehenden Einwohnerwehren. Sie kann jedoch nicht umhin darauf hinzuweisen, daß gegen die Auflösung folgende Bedenken geltend gemacht worden sind: zu 2: Die Preußische Regierung hat ausgeführt: Der polnische Staat hält trotz des mit Rußland abgeschlossenen Friedens sein Heer mobilisiert. Er hat auch an der ostpreußischen Grenze Truppen aufmarschieren lassen. Infolge dieser kriegerischen Vorbereitungen Polens in Verbindung mit dem seinerzeitigen Einfall Zeligowskis in das Wilnaer Gebiet und den sich jetzt in Oberschlesien abspielenden Ereignissen ist die ostpreußische Bevölkerung in schwerster Sorge. Demobilisiert Polen seine Truppen, so würde diese Sorge behoben sein, und die ostpreußischen Wehren wären überflüssig. Solange dies nicht der Fall sei, würde eine Auflösung der Wehren nur dazu führen, daß sich aus dem Gefühl der Schutzlosigkeit heraus neue Organisationen bilden würden, die sich der behördlichen Aufsicht entzögen und eine schwere Gefahr für den äußeren und inneren Frieden bilden müßten. Zu 3: Die bayerische Landesregierung vertritt auf Grund des abschriftlich beigefügten Gutachtens des Bayerischen Obersten Landesgerichts den Standpunkt, daß die bayerischen Einwohnerwehren nach Abgabe der Waffen nicht unter die Art. 177, 178 des Friedensvertrages und demnach auch nicht unter das Gesetz vom 22.3.1921 fallen. Im einzelnen wird auf das Gutachten Bezug genommen.“ (R 43 I/413, Bl. 80 f.).

⁵ Art. 201 des VV verbietet Herstellung und Einfuhr von Luftfahrzeugen und Teilen solcher, ebenso von Luftfahrzeugmotoren und Teilen von solchen für das gesamte dt. Gebiet bis zum 10.7.1920. – Da die Entente am 22.6.1920 in Boulogne einen Rückstand bei der Auslieferung des militärischen Luftfahrmaterials feststellte, verlängerte sie die Sperrfrist für die Anfertigung von Luftfahrmaterial in Dtl. bis zu einem Zeitpunkt von 3 Monaten nach vollständiger Durchführung der Auslieferungspflicht (Note vom 23.6.1920, DAZ 1920, Nr. 307). In Ausführung des Londoner Ultimatums verlängerte die dt. Reg. mit dem „Gesetz über die Beschränkung des Luftfahrzeugbaus“ (RGL. 1921 II, S. 1527) die Sperrfrist.

⁶ Gemeint ist MinDir. Bredow vom RVMIn., Leiter der Abt. für Luft- und Kraftfahrwesen.

⁷ Dieser Sitzung lag ein Entwurf des RVMIn. mit Begleitschreiben vom 29.5.1921 vor (R 43 I/20, Bl. 155-158), der im wesentlichen identisch ist mit der endgültigen Fassung (RGL. 1921 II, S. 1527).

⁸ § 3 des Entwurfs lautete: „Die Regelung der Frage, in welchem Umfang aus Anlaß der auf Grund dieses Gesetzes getroffenen Maßnahmen eine Entschädigung zu gewähren ist, bleibt einem besonderen Gesetz vorbehalten.“ In einem früheren Entwurf, der Rkei am 25.5.21 vom RVMIn. zugesandt, hatte § 3 folgenden Wortlaut gehabt: „Der Reichsverkehrsminister erläßt im Einvernehmen mit dem Reichsfinanzminister und dem Reichsjustizminister mit Zustimmung des Reichsrats und einem vom Reichstag zu wählenden Ausschuß von 15 Mitgliedern die Richtlinien für die zu gewährende Bestimmung des Kreises der Entschädigungsberechtigten. Die Vorlegung der Richtlinien an den Reichsrat hat spätestens innerhalb zwei Monaten seit Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen“ (R 43 I/20, Bl. 158). Zur Abänderung dieser Fassung gibt der RVM in seinem Schreiben vom 29.5.21 folgende Erklärung: „Der Herr Reichsminister der Finanzen vertritt den Standpunkt, es solle weder im Gesetz noch in seiner Begründung von Entschädigung überhaupt gesprochen werden. Er hält an dieser Ansicht auch jetzt noch fest, obwohl ich gegenüber der in meinem ersten Entwurf gewählten Fassung im jetzigen Wortlaut des § 3 der Anlage und der dazu gehörenden Begründung den Wünschen des Herrn Reichsminister der Finanzen in weitgehendem Maße Rechnung getragen zu haben glaube. Ich muß vom Standpunkt meines Ressorts mit allem Nachdruck daran festhalten, daß der schon bisher durch die Bestimmungen des

dem Ausführungsgesetz zum Friedensvertrag gewährt werden⁹, nicht aber auch für Erwerbsschäden infolge zeitweiser Stilllegung der Betriebe. Dies würde für die Verhandlungen mit der Entente verhängnisvoll sein, sei auch sachlich in keiner Weise gerechtfertigt, da die betreffenden Gesellschaften große Kriegsgewinne zu verzeichnen hätten.

Das Kabinett beschließt, den § 3 des Entwurfs und den entsprechenden Teil der Gesetzesbegründung zu streichen¹⁰.

5. Ausnahmezustand¹¹.

Nach eingehender Erörterung über die Frage, ob der Ausnahmezustand dort, wo er noch bestehe, aufzuheben sei, wird beschlossen, über diese Frage am 31. Mai mittags 12 Uhr eine Chefbesprechung abzuhalten¹².

Friedensvertrages schwer bedrückten und der durch jetzt erforderliche Maßnahmen aufs härteste getroffenen Luftfahrzeugindustrie wenigstens ein Ausblick darauf eröffnet werde, daß die Frage der Entschädigung baldigst eine Regelung finden würde, und daß erforderlichenfalls die Reichsregierung auf den Wiederaufbau der Luftfahrzeugindustrie auch in anderer Weise Bedacht nehmen werde. Wird nicht wenigstens der erwähnte geringe Ausblick gegeben, so muß damit gerechnet werden, daß die beteiligten Kreise alles versuchen werden, noch weitergehende Bestimmungen im Reichsrat und im Reichstag in das Gesetz hineinzubringen“ (R 43 I/20, Bl. 155). Ein GesEntw., ausgearbeitet vom Verbands Dt. Luftfahrzeug-Industrieller behandelt die Entschädigungsfrage detailliert (R 43 I/20, Bl. 145-149).

⁹ Gemeint ist wohl das „Gesetz über Enteignungen und Entschädigungen aus Anlaß des Friedensvertrages zwischen Deutschland und den alliierten und assoziierten Mächten vom 31.8.1919“ (RGBl. 1919, II, S. 1527).

¹⁰ Der Beschluß ist hinsichtlich des Ausschlusses von Rechtsansprüchen gegen die Stimme des RVMin. gefaßt worden, wie durch Indiskretion bekannt wurde (R 43 I/21, Bl. 11). Das Gesetz über die Beschränkung des Luftfahrzeugbaus ist am 29.6.21 verkündet worden (RGBl. 1921, II, S. 789). Die Frage der Entschädigung wird in § 3 in Abänderung des Kabinettsbeschlusses behandelt; dieser Passus ist wieder aufgenommen worden, nachdem der RR auf Antrag Anhalts die Behandlung der Entschädigungsfrage gefordert hatte (RT-Bd. 367, Drucks. Nr. 2158) und der RT-Ausschuß sich dem, allerdings in einer anderen Formulierung, anschloß (RT-Bd. 367, Drucks. Nr. 2246).

¹¹ Es geht um die Aufhebung des im Zusammenhang mit der kommunistischen Aufrührerbewegung im März 1921 verhängten und noch gültigen Ausnahmezustands in der Provinz Sachsen und im Bezirk Groß-Hamburg sowie um die Aufhebung des am 23.7.1920 verhängten Ausnahmezustands in der Grenzprovinz Ostpreußen (Wehrbereich I); dafür lagen dem RT verschiedene Anträge vor (RT-Drucks. Nr. 1861 und 2012, Bd. 367).

¹² In der Chefbesprechung vom 31.5.21 haben sich der RIM und der VK für die Aufhebung des Ausnahmezustandes in Ostpreußen, StKom. Weismann im Auftrag der Pr. Reg. ebenso wie die Minister Geßler und Schiffer dagegen ausgesprochen; man hat sich dann auf den Vorschlag Bauers geeinigt, „den Ausnahmezustand in Hamburg aufzuheben und im Reichstag zu sagen, daß die Reichsregierung beabsichtigt, den Ausnahmezustand abzubauen; sie hat im Einvernehmen mit Hamburg ihn dort aufgehoben und wird wegen der Aufhebung in den anderen Bezirken (Ostpreußen, Mitteldeutschland) mit den Landesregierungen verhandeln.“ (R 43 I/2703, Bl. 59).

Zitierhinweis

Nr. 18 Kabinettsitzung vom 30. Mai 1921, 18 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Wirth I und II, bearb. von Ingrid Schulze-Bidlingmaier, 1973, S. 36–38 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/wir-D18>